ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނަން" މި ޢިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ޢަމަލެއް ނުވުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައުން އެ ވަޢުދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުޝީމަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުޠުވެރި ކްރެޑިޓް ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅާ ގްރޫޕުގެ ހުރަހުގެން ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުސަތު (ހަމަޖެހޭ ކަރުނާކަ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކޭނެ އަގު ދެފަރާތް ހުރި ޚަރަދު ކޮންޓްރެކްޓް ގޮތަކުން ދައްކަން ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނަން ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނޑު އެއަރ އިން ނަގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ހިސާބުން ކަމަށް ގޮވާލުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ލިބިގެން ނުވާނެކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދަށުން ކްރެޑިޓް ގްރޫޕާ ސިޔާ ފާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅަނދާ ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އަދި އެހެނިހެން ތިޔަވެއްޖެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކްރިސްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ފަހުގެ 31 މާރޗް 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމުގެ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެ މުއާމަލާތު ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވަކިވާ ވަޢުދެއް ޝަރުޠުވެރިކޮށްގެ އަމަލެއް ނުކުރާކަމަށް، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ ކަމަކު އިލްތިޒާމެއް ނުހުންނަކަމަށް، އެކަން ވަޢުދުފުރުމުން އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވާނެކަން ނިންމާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ގަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަލިފާ ސިނާންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަދުރީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އާ އުޅަނދު ގުޅޭ އަގެއްގައި ވިއްކާލުމުގައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލިފާ ސިނާން ދައުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްސަލަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަޙްކަމައިން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ގަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލިފާ ސިނާން އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ޝަރުޠުތަކެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ޝަރުޠުތަކެއް ނެތި އަދި ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޖ.ރ. އަލިފާ ސިނާން އެއްބަސްވެފައިވާތީ؛
2. ބޭނުން އީމެއިލްތައް ބަދަލުކުރެވުން އިދާރާގައި، ޖ.ރ. އަލިފާ ސިނާން އާއި ކްރިސްޓޮފަރ ނިކޯލާ ގިރާސް އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިލްތިޒާމު ޖ.ރ. އަލިފާ ސިނާން އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލިފާ ސިނާންގެ ފުރިހަމަކަމާއިވީނަމަވެސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އޮނިގަނޑު، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު ފޮނުވި ބޯޓެއް ބަނދަރުވާ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުގެ ނުކުތާތަކެއްކަން؛
5. ފޮނުވި ބޯޓެއް ބަނދަރުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާތީ، މި ހުށަހެޅުމުގައި ނުވާ ޒަރީޢާގައި މުޤާބިލުގެ އަދަދު ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަޔާނުލާ ސަބަބަށް ނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ރ. އަލީ ސަލީމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ރ. އަލީ ސަލީމް އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޒާތީ ގޮތުން ބަސްދެވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވޯޓުދުގައި ނަތީޖާކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިލެކްޝަންގައިވާ "ޖަވާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތް" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާ ގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމުގައި ކަމަށް ބެލިދާނެކަމުގެ، ޖ.ރ. އަލީ ސަލީމް އިޤްރާރު ދަންނަވާގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިޤްރާރެއްގެ ގޮތުން ނުބެލޭ ކަމަށް ޖ.ރ. އަލީ ސަލީމް ސާފުކޮށް ބަޔާން ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށް، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އޮތްކަމަށް ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ރޫޙަށް ބިނާކޮށް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ބަލަދު ނުކުރުވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮސީޖަރަލް ޖުރުމަށް އުސޫލު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ޖ.ރ. އަލީ ސަލީމް އާއި ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް އާ ދެމެދު ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފުށުއަރާ ވަޒަންކޮށް ބޮޑުސަރުކާރުގެން ޖ.ރ. އަލީ ސަލީމް ކުރި އަދާކުރުން ނުފެނުނު ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރަލް އެސްޓޮޕަލް ބިނާވެފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ބާރުމިނުގައި ހުރި ދަރަޖައިގެ ދަށުން މި އުސޫލު ބިނާވެފައިވާ ހަމައެކަނި ދުވަސްތަކުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮޅު ދާންޖެހޭ ދަރަޖަ ހިސާބު ފިރުގެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މީހުންވަނާގެ ވައްދަލު އޭނާގެ މައްސަލަތާ ދަރަންޏަށް ދަދު" މި ޢާންމުގައި ލިޔެފައި ރަސްމީގެ ބަދަލުގެ ދެމެދު އުސޫލު އޮތްނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މުދަލާ ވައްދަލު ދަރަންޏަށް ބަލާކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޭނުމަކީ ލިޔެފައި މާތް ނަބިއްޔާގެ ބަދަލުގެ ދެވޭ ކަމަށާއި، މުގުބިލުން ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ ނުކުތާ ވައްދަލު ފުރިހަމަ ޝަރީޢަތުގެ ހަމައެކަނި އަރާމާރު ގޮތެއް ކަމަށާއި، ވައްދަލު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ނުކުތާގައި އެއްވެސް ވައްދަލު ޒާތީގެ ގޮތެއް ޝަރީޢަތުގެ ހަމައެކަނި ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ބިނާއެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރުން އަޣްލަބިއްޔަތުން މުޤައްރަރުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރުން އިތުރު ރައުޔަކާއެކު ފަނޑިޔާރުން ހަމަވުމަށްފަހު، 14 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުރިހަމަ ޙުކުމްނާމާ

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވެނީއެވެ.

2. މި ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދެވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާޒާރު ދައްކާނީ ކުރިން އަތްކަމެއް، ކޮން އިތުރުކަމެއް، ކޮން އުޞޫލަކުންކަމެއް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގައި "ފެއާރ ޑީލިންގ" ކަމަށް ބުނާ ޢިބާރާތަކީ މާނަ ބޭނުންވާ އަދި އޭގެ މާނަ ޔަޤީންނުވާ ޢިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމާ ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބަޔާނެކެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދޭކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުޝަރުތުތަކެއް ނުވަތަ ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެސް ކުރަން ވާނެއެވެ.

5. މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރަން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމާއި، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރަން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރުން ކުރަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުގެ ސަމާލުކަން ނެތްކަން ސާފުކޮށްފި ނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުނު އެއްޗެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޢިބާރާތްކުރުމުގައި އަދި ޤާނޫނު ބޭނުންކުރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ އެއްބަސްވުމުގެ ނޮށްޓަރު، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމާއި ސީދާ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަހެ، ދެފަރާތުގެ ނިޔަތާއި މަޤްޞަދު ހޯދުމުގައި ޢާއްމު މާނައިގައި ފުރިހަމަކުރެވެނީއެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވައުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކު ޔަޤީންކުރުމަށް ނުވަތަ މަންފާއާ ހެދި ކުރާ ވައުދު ނުވަތަ މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮށްދޭނެ ކަމެއް، ވައުދުވާ މީހާގެ އަދަބީ ޒިންމާގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު ހުރެއެވެ. އެއީ ވައުދުވާ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރީ ޢަމަލެކެވެ.

9. ވައުދުގެ މައްސަލާގައި ދަނޑިވަޅުތައް ފިޤުހީ އިޖްތިހާދުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ވައުދު މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ފިޤުހީ އިޖްތިހާދުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޔިރިޔީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބަލައި ޤަބޫލުކުރާކަން ހިފެހެއްޓިވިޔަސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްޝަރީފެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހިބަތަކާއިގެ މައްސަލަ ފަދަ، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަދަލުގައި ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ގޮތެއް ޤާނޫނުގައި ނެތުމަކީ ހަމައެއް ނުދެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢާ ދުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދު ކުރުމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ފުއްދުން ޒަރޫރީ ވަޢުދުގެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނަމަ، އެއްބަސްވުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދަން ޖެހުމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ޢަހްދުވާ ފަރާތުން މިންވަރަ ފަރާތް ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޢަމަލުތަކާއި، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޢަމަލުތަކާއި ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމެއް ދޫކޮށްލުމުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވީ ވަޢުދާ ޚިލާފު އަނެއް ފަރާތަށް ކުރެވޭ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގެ ވަޢުދު ދެނެގަތުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ. އެ މަފްހޫމު ބާރުލިބިގެންވާގޮތް، ދިފާޢުގެ ދަށުން ކުރިން ފާއިތުވި ނުވަތަ ބަދަލު ހޯދޭނެ ގޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ޢަހްދުވި ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢުގައި އެކަންޏެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދަކީ ޤަރާރުގެ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ބަދަލުގައި އަދި ފަދަ ނުވަތަ އެއާ އަދާކުރުމަށް ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދުތަކަށް ވެސް، ވަޢުދުފުރުވުން ކަނޑައެޅިން އެ ވަޢުދުވި ފަރާތުން ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުގެ ވަޢުދު ޢަހްދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަންފީޛުކުރެވިދާނެއެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠުބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ފުރިހަމަ ވަޢުދަކާ ވަޢުދު ކަނޑައެޅި ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްފައި އޮތުމާއި ގުޅިގެން (ރިލަޔަންސް) ވަޢުދުތަކާ ފުމާއި، ވަޢުދު ޢަހްދުވާ ފަރާތަށް އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނަމަ، ކުރިމަތިވާ އިންސާފުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުނުވާ ހާލުގައި، ފުރިހަމަ ވަޢުދު އިސްތިސްނާ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ވަޢުދު ޙައްޤުތަކުގެ އަސްލު ކުރުމުގައިވާ ބާރުލިބިގެންވެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮޅުމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއަލިޒަމްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ގާތްގަނޑަކަށް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަމީދު ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަމީދު (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުމަށް ޝާމިލްވާ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ. ސަވްޓަންސް އޮފް ދަރސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދަޢުވާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަވްޓަންސް އޮފް ދަރސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަސަރުކުރަން ނުވެޖޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕެލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމްވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އުމަވާއަކަށް އަނގައިން (ވަޢުދު ދައްކުވާ) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް (ސިވިލިޓީޒް) ވަޢުދުއެކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ދައްކުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޢާމަލާތް ނުވަތަ ފަސޭހަ) އަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަމަށް ދެއްކުން، ވަޢުދު ދައްކުވާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނެކަން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، ފެށިފައިވާ ވަޢުދު ދައްކުވާ އަމަލުތަކަށް ވަޢުދާ ފަރާތަށް އަނިޔާވާނެ ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުދީން މުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުދީން މުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އެކުލެވޭ ޤާނޫނީ [illegible] ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.